中華民國儲蓄互助協會選舉罷免辦法

92.03.29 第十屆第一次會員代表大會通過實施。
96.03.31 第十一屆第二次會員代表大會修正第六條。
97.03.29 第十一屆第三次會員代表大會修正第六條。
104.03.28 第十三屆第三次會員代表大會修正第五條、第六條、第十條。

第　一　條　本辦法依人民團體選舉罷免辦法訂定。

第　二　條　本會理事、監事之選舉，應選出名額為一人時，採用無記名單記法；二人以上時，採用無記名連記法。但如改用無記名限制連記法，須經出席會議人數三分之一以上之同意其限制連記額數不得超過應選出名額之二分之一。

第　三　條　本會會員（會員代表）名冊應於大會召開三個月前完成會籍清查確定之，以為選舉及罷免之依據。會籍清查後入會之會員（會員代表）無選舉權及罷免權。

本會理事、監事之選舉或罷免，應由理事會在召開會員代表大會會議十五日前，審定會員（會員代表）之資格，造具名冊，報請主管機關備查，更換時亦同。

前項會員（會員代表）名冊所列之會員（會員代表）如無選舉權、被選舉或罷免權者，應在其姓名下端註明。

第　四　條　本會之選舉或罷免如經出席人數過半數之同意得移列於報告事項之後討論事項之前舉行。

第　五　條　本會理監事候選人除應具備社代表資格外，並應符合下列條件之一者：

一、參加儲蓄互助社運動達六年（含）以上。

二、曾擔任社理監事二屆（含）以上。

三、曾擔任區會委員三年以上。

第　六　條　本會理監事候選人有下列情事之一者，不得登記為候選人：

一、最近一年內連續六個月未儲蓄股金。

二、最近三年內曾借款逾期還款三個月（含）以上。

三、最近一年內未曾參加社、區會或協會教育活動。

四、損害社之利益或妨害社之信譽經協會理事會議決者。

五、曾受有期徒刑以上刑之宣告確定，尚未執行完畢者。

六、曾遭本會或儲蓄互助社罷免。

七、代表之社尚有欠繳本會會員常年會費。

前項第一款至第三款所稱最近係指候選登記截止日前。理事、監事任期內於其所參加各社發生第一項各款之一或喪失社代表或區會委員資格者，當然解任，本會應主動處理並依規定辦理變更登記。

理事、監事有發生本辦法當然解任情事時，其代表社或區會應即通知本會。

第　七　條　本會之選舉，候選人參考名單得由理事會協調提出，或採取登記候選方式擇一採用，候選人人數為應選出名額同額以上，如採登記方式名額不足應選出名額時，由理事會決議提名補足之。

第　八　條　候選人參考名單由理事會按下列規定提名：

一、全國十五個區會劃分成五區：

（一）北　區：台北、桃園、新竹區會

（二）中北區：苗栗、台中、南投區會

（三）中南區：彰化、雲林、嘉義區會

（四）南　區：台南、高雄、屏東區會

（五）東　區：宜蘭、花蓮、台東區會

二、應選理事二十一人其候選人參考名單之產生如下：

（一）十五個區會所推薦之主任委員為當然理事候選人。

（二）其餘理事候選人依實際情況推薦之。

三、監事應選七人其候選人參考名單之產生如下：

（一）全國五區由各區中之各區會依順序輪流推薦一人為監事當然候選人。

（二）其餘監事候選人依實際情況推薦之。

第　九　條　本會選舉如採登記候選方式時，由合格會員（會員代表）申請登記，應於受理候選人登記之日起十五日內，檢具會員（會員代表）三人以上之書面連署推薦書向本會申請。

第　十　條　本會常務理事會及監事會代表一人組成候選人資格審查小組，於理事會提出候選人參考名單或候選人登記截止之日起七日內完成審查工作；經審查不合格者，本會應以書面載明理由通知其本人，如有異議，應於接到通知之日起三日內檢附有關書證以書面申請複審，以一次為限，逾期不予受理。候選人資格審查小組於接獲複審申請時，應於三日內審查完成，並通知其本人。經複審決定者，不得再行異議。

候選人資格審查確定後，應由候選人資格審查小組抽籤排定合格候選人先後次序，造具名單，以書面通知候選人。

第 十一 條　本會之選舉應使用選舉票，並應載明本會名稱、選舉屆次、職稱及年月日等，並將參考名單所列候選人姓名印入選舉票，並預留與應選出之名額同額之空白格位，由選舉人圈選。

本會之罷免票應載明本會名稱、職稱及年月日等，並將全體被聲請罷免人姓名印入罷免票，由罷免人圈選。

第 十二 條　本會之選舉票或罷免票，應由本會自行印製，並蓋用本會圖記及由監事會推派之監事或由監事長為監選人簽章後，始生效力。

第 十三 條　本會之會員（會員代表）因故不能出席會員大會參加選舉或罷免時，得以書面委託其他單位社（會員代表）出席，並行使其權利。但一人僅能受一會員（會員代表）之委託。會員（會員代表）委託其他會員（會員代表）出席後，如本人親自出席會議，應以書面終止委託並辦理簽到後行使本人之權利。

第 十四 條　本會之選舉或罷免，在發選舉票或罷免票前應由會議主席或其指定人員說明選舉或罷免之名稱、職稱、應選出名額或被聲請罷免人姓名、選舉或罷免方法、無效票之鑑定及選務工作人員之職責等有關選舉或罷免注意事項，並由選舉人或罷免人互推或由會議主席指定監票員、發票員、唱票員及記票員各若干人，辦理監票、發票、唱票及記票事宜。

第 十五 條　本會之選舉或罷免，於發票前主席應宣布停止辦理簽到，並報告出席人數及投票截止時間後，由發票員開始發票。

第 十六 條　本會之選舉或罷免，各選舉人或罷免人應親自領取選舉票或罷免票一張。選舉人或罷免人應親自在指定之場所圈寫選舉票或罷免票，並親自投入票匭。

選舉人或罷免人因不識字或身體殘障致無法圈寫時，得請求監票員或會議所推定之代書人，依該選舉人或罷免人之意旨，代為圈寫。

第 十七 條　本會之選舉或罷免，出席人有下列情事之一者，由監票員予以警告，不服警告時，報告會議主席，由會議主席視情節提經出席人三分之二以上之同意，當場宣布取消其選舉權、被選舉權、罷免權或禁止其出席該次會議之權利，並應於會議紀錄中敘明：

一、妨礙會場秩序或會議之進行者。

二、攜帶武器或危險物品者。

三、在旁監視、勸誘或干涉其他選舉人或罷免人圈投選舉票或罷免票者。

四、集體圈寫選舉或罷免票或將已圈寫之票明示他人者。

五、未依第十四條規定圈投者。

第 十八 條　本會之選舉或罷免，應以集中開票為原則。但如選舉票或罷免票過多時，得分組開票，再行彙計各選舉人或聲請罷免人實得總票數。

第 十九 條　選舉票或罷免票有左列情事之一者無效：

一、未依第十條之規定辦理者。

二、圈寫（含塗改）之被選舉人總計超出規定應選出名額或連記額數者；或在罷免票上圈「同意罷免」「不同意罷免」二種者。

三、夾寫其他文字或符號者。但被選舉人或被聲請罷免人如有二人以上同姓名，由選舉人或罷免人在其姓名下註明區別者，不在此限。

四、所圈寫之被選舉人或被聲請罷免人姓名與會員（會員代表）名冊不符者。

五、所圈位置不能辨別為何人或「同意罷免」「不同意罷免」者。

六、圈寫後經塗改者。

七、書寫字跡模糊，致不能辨識者。

八、用鉛筆圈寫者。

九、在選舉票或罷免票上附任何物件，顯有暗號作用者。

十、將選舉票或罷免票污染致不能辨別者。

十一、簽名、蓋章或捺指模者。

十二、將選舉票或罷免票撕破，致不完整者。

十三、不加圈寫，完全空白者。

前項第四款至第七款如屬部分性質者，當場由會議主席會同全體監票員認定該部分為無效。認定有爭議時，由會議主席與全體監票員表決之。表決結果正反意見同數者，該選舉票應為有效。

第 二十 條　本會之選舉，如在同一選舉票上對同一被選舉人圈寫二次以上者，以一票計算。

第二十一條　本會之理事、監事選出後，應於大會閉會後第七日起至十五日內分別召開理事會、監事會，由原任理事長、監事長召集之，如逾期不為召集時，由得票最多數之理事、監事或由主管機關指定理事、監事召集之。無法於前述時間內召開，得報請主管機關核准延長之。

第二十二條　本會理、監事出缺時依候補次序依序遞補之。候補完畢出缺人數不超過章

程所訂名額三分之一時，不予補選。

理事長、常務理事或監事長出缺時，應自出缺之日起一個月內補選之。

第二十三條　本會之選舉或罷免，在開始前，出席人如未提出清查在場人數之動議，其選舉或罷免應隨該會議之合法而有效；如提出此項動議，應即清查在場人數，須足法定出席人數時，方可開始選舉或罷免。

第二十四條　本會之理事、監事應於任期屆滿前一個月內辦理改選，如確有困難時，得申請主管機關准予延長，其期限以不超過三個月為限，屆期仍未完成改選者，由主管機關限期改選。

第二十五條　本會之選舉或罷免，經截止投票後，應即當場開票，並由會議主席或其指定人員宣布選舉或罷免結果。但如發覺選舉或罷免有違法舞弊之嫌者，會議主席得會同監票員宣布將票匭加封，並報請主管機關核辦。

對前項宣布之選舉或罷免結果有異議者，出席之選舉人、被選舉人、罷免人或被罷免人應當場向會議主席提出異議，並應於三日內（以郵戳為憑）以書面申請主管機關核辦。未出席或出席未當場表示異議或逾期提出異議者，於事後提出異議，均不予受理。

第二十六條　本會之選舉或罷免，在開票完畢宣布結果後，所有選舉票或罷免票應予包封，並在封面書明本會名稱、屆次、職稱、選舉票或罷免票張數及年月日等，由會議主席及監票員會同驗簽後，妥為保管，如無爭訟，俟任期屆滿改選完畢後銷毀。

第二十七條　本會之選舉或罷免，在結果揭曉後三十日內，應造具當選人簡歷冊或被罷免人名冊報請主管機關核備。

第二十八條　本會之理事長、常務理事、監事長或理事、監事之辭職以書面提出，並分別經由理事會或監事會之決議，准其辭職，並於會員（會員代表）大會舉行時提出報告。

理事長、常務理事、監事長、理事、監事辭職後，不得在原任期內再行當選同一職務。

第二十九條　理事、監事之任期應自召開本屆第一次理事會之日起計算。

第 三十 條　本會之原選舉人對於所選之理事長、常務理事、監事長、理事、監事，非經就任之日起滿六個月後，不得罷免。

第三十一條　罷免案應擬具罷免聲請書，敘述理由，經原選舉人總數三分之一以上之簽署，方得向本會提出，並副知主管機關。

第三十二條　本會如查明罷免聲請書簽署人有不實者，或於向本會提出罷免聲請書之日

起三日內，經原簽署人申請撤回簽署者，應即剔除。其因剔除致不足法定人數時，應於收到該聲請書之日起五日內退還，並副知主管機關。

第三十三條　本會於收到罷免聲請書之日起十五日內，應將查明簽署屬實及其人數合於規定之罷免聲請書副本，通知被聲請罷免人在收到副本之日起十五日內，向本會提出答辯書，逾期即視為放棄答辯權利。

答辯書之副本應由被聲請罷免人副知主管機關。

第三十四條　罷免聲請書副本送達被罷免人時，應以郵局回執或送件回單為憑。

第三十五條　本會應在被聲請罷免人提出答辯書截止日期後之十五日內，由理事長或監事長召開被聲請罷免人原當選之理事會、監事會或會員(會員代表)大會，經應出席人數過半數之出席，出席人數三分之二以上之同意為通過罷免，未達三分之二者為否決罷免。理事長或監事長不依前項規定召集會議時，或其本人為被聲請罷免人時，應申請主管機關指定其他理事、監事召集之。

第三十六條　本會之罷免案，經召集會議，因未達法定人數流會者，應視為否決罷免。

第三十七條　本會因罷免案舉行會議時，應將罷免聲請書及答辯書同時分發各出席人，並當場宣讀。

第三十八條　罷免案如經否決，在本任期內對同一被聲請罷免人，不得再以同一理由提出罷免。

第三十九條　本會之罷免案，在未提出會議前，得由原簽署人全體同意撤回之，提出會議後，應得原簽署人全體同意，並應由會議主席徵詢出席人三分之二以上同意後，始得撤銷。

被聲請罷免人出席會議時，不得擔任該會議主席。

第 四十 條　本辦法未盡事宜，悉依人民團體選舉罷免辦法及有關法令之規定。

第四十一條　本辦法經理事會通過，提報會員大會通過後施行，修改時亦同。